

1. 개정 이유

「영리목적의 광고성 정보 전송 기준 위반행위자 등에 대한 과태료 부과 업무처리 지침」(방송통신사무소훈령 제8호, 2021.7.1.) 개정 이후 재검토 기한이 도래함에 따라 타당성을 검토하여 일부 미비점을 보완하려는 것임

2. 주요내용

- 가. "[붙임1] 과태료의 부과기준" 삭제(안 제2조, 안 제3조)
 - 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령 [별표 9]와 동일한 내용으로 중복내용 삭제
- 나. 재검토 기준일을 2024년7월1일로 변경(안 제7조)
- 다. 오기 수정(안 제6조)
 - 제6조제2항제1호 중 "제5호가목까지"가 잘못 표기되어 있어 "제4호가목까지"로 수정

3. 참고사항

- 가. 관련법령 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

· 방송통신사무소 훈령 제16호

영리목적의 광고성 정보 전송 기준 위반행위자 등에 대한 과태료 부과 업무처리 지침을 다음과 같이 일부 개정하여 발령한다.

2024년 7월 1일

방송통신사무소장

영리목적의 광고성 정보 전송 기준 위반행위자 등에 대한 과태료 부과 업무처리 지침 일부개정

영리목적의 광고성 정보 전송 기준 위반행위자 등에 대한 과태료 부과 업무처리 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "각 호"를 "각 호"로 한다.

- ① "위반행위"라 함은 「정보통신망법 시행령」 별표 9 {과태료의 부과기준 "2. 개별기준"}에 명시된 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

제3조 중 "붙임1의 「정보통신망법 시행령」 별표9"를 "「정보통신망법 시행령」 별표 9"로 한다.

제5조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 "「정보통신망법 시행령」 별표9"

를 "「정보통신망법 시행령」 별표 9"로 한다.

제6조제1항 중 "「정보통신망법 시행령」 별표9"를 "「정보통신망법 시행령」 별표 9"로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 "제5호가목까지"를 "제4호가목까지"로 한다.

제7조 부칙 외의 부분 중 "2021년 7월 1일"을 "2024년 7월 1일"로 한다.
불임1을 삭제한다.

"불임2"를 "불임"으로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날로부터 시행한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. ① “위반행위“라 함은 불임1의 「정보통신망법 시행령」 별표9 {과태료의 부과기준 “2. 개별기준“}에 명시된 각목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.	제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. ① “위반행위“라 함은 「정보통신망법 시행령」 별표 9 {과태료의 부과기준 “2. 개별기준“}에 명시된 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
② “위반행위자“라 함은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.	② ----- 각 호----- -----.
1. 2. (생략)	1. 2. (현행과 같음)
제3조(과태료 금액 결정) 과태료 금액은 불임1의 「정보통신망법 시행령」 별표9 및 동 업무처리 지침을 검토하여 결정한다.	제3조(과태료 금액 결정) ----- ---- 「정보통신망법 시행령」 별표 9 ----- ----- --.
제5조(과태료 감경) ① 「정보통신망법 시행령」 별표9 {과태료의 부과기준 “1. 일반기준 다목“}에 따라 과태료 금액을 감경할 수 있는 경우는 아래와 같으며, 해당자에 대해서는 부과될 과태료 금액의 100분의 50을	제5조(과태료 감경) ① 「정보통신망법 시행령」 별표 9 ----- ----- ----- ----- ----- -----

줄일 수 있다. 단, 과태료를 체납하고 있는 경우에는 그러하지 아니한다. 1. ~ 4. (생략) ②·③ (생략) 제6조(과태료 가중) ① 「정보통신망법 시행령」 별표9 (과태료의 부과기준 “1. 일반기준 라목”)에 따라 위반행위 정도, 동기과 결과 등을 고려하여 늘릴 수 있는 경우란, 최초 1회 위반시 재발방지확인 의사를 표시하여 100분의 50을 감경 받은 후 동일한 위반행위로 적발된 경우이며, 해당자에 대해서는 부과될 과태료 금액의 100분의 20을 늘릴 수 있다. ② 제1항의 과태료 가중 처분 대상자라도 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 아래와 같이 부과될 과태료를 줄일 수 있다. 1. 제5조제1항제1호부터 제5호가목까지에 해당하는 경우 부과될 과태료 금액의 100분의 50을 감경 2. (생략)	-----. -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음) 제6조(과태료 가중) ① 「정보통신망법 시행령」 별표 9 ----- -----. ② ----- 1. ----- 제4호가목까지----- 2. (현행과 같음)
---	---

③·④ (생략) 제7조(재검토기한 설정) 이 훈령에 대해 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 취하여야 한다. [붙임1] 과태료의 부과기준 [붙임2] 과태료 감경 및 가중산정 예시	③·④ (현행과 같음) 제7조(재검토기한 설정) ----- ----- -- 2024년 7월 1일----- -----. <삭 제> [붙임] 과태료 감경 및 가중산정 예시
---	--